

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ★★★★★병원 ○○직 4급 ○○○(전 ◆◆◆◆실 과장)
3. 징 계 종 류 : 감 봉
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '97.10. 1.부터 '17. 6.26.까지 ★★★★★병원 ◆◆◆◆실 ■■■■■ 과장의 직위에서 질병 및 수술분류, 진료기록의 분석, 진료통계, 암 등록 등 각종 의무기록 정보를 유지·관리하고, 소속 직원들을 통솔하는 업무를 담당 하는 사람입니다.

우리 공단 「복무규정」 제6조에는 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어있고, 같은 규정 제20조제1항에는 직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속 부서장의 사전허가를 받아야 하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다고 되어 있으며, 같은 규정 제34조에는 직원이 복무규정에 의한 휴가를 얻고자 할 때에는 사전에 허가를 받도록 되어 있습니다.

또한, 우리 공단 「복무규정」 제9조의2에는 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없도록 되어 있고, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여· 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 되어 있으며 같은 규정 제9조의 3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

공단 「임직원 행동강령」 제4조에는 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하고 위반사항에 대하여 책임을 진다고 되어있고 [별지 제1호 서식] “청렴서약서” 에는 공과 사를 엄격히 구별하고 품위유지를 하도록 정하고 있습니다.

따라서, 공단 직원은 휴가, 출장 및 상병 등 기타 사유로 출근할 수 없을 때에는 소속 부서장의 허가를 받고 인사관리 주무부서에 통보하여 승인을 받아야 하고, 부득이하게 사전에 허가를 받을 수 없을 때에는 그 사유를 명확히 하여 사후에 승인을 받아야 합니다. 또한 다른 직원에게 사례·증여·또는 향응을 요구하거나 요구한 것으로 오해받을 수 있는 행위를 하지 않도록 하여야 합니다.

가. 복무질서 위반

우리 공단 「복무규정」 제20조제1항에는 직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속 부서장의 사전허가를 받아야 하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다고 되어 있으며, 같은 규정 제34조에는 직원이 「복무규정」에 의한 휴가를 얻고자 할 때에는 사전에 허가를 받도록 되어 있습니다.

그런데 징계대상자의 복무관리 현황을 확인한 결과, ★★★★★병원에서는 08:30에 출근하여 17:30에 퇴근하도록 정하고 있으나, '17. 2.17. 16:50분 퇴근, '17. 3.10. 15:40분 퇴근, '17. 3.23. 오후반차로 11:22분 퇴근, '17. 4. 7. 17:08분 퇴근, '17. 5.26. 17:15분 퇴근, '17. 6.15. 오후반차 11:43분 퇴근, '16. 6.20. 17:10분 퇴근, '16. 6.21. 17:00분에 퇴근하는 등 지속적으로 퇴근시간 전에 퇴근한 사실이 있습니다.

특히, 특별한 사유 없이 '16.10. 4. 오전반차를 내지 않고 오전에 출근하지 않았으며, '17. 6. 2. 오전 근무 후 당일 오후에 소속 부서장의 승인 및 특별한 사유 없이 무단으로 근무지를 이탈 후 복무관리 부서인 ★★★★★병원 ▼▼부에서 휴가를 승인받지 않고 근무지를 이탈한 사실을 지적하자 '17. 6. 7. 소속 부서장의 결재를 받고 ▼▼부에 통보한 사실이 있습니다.

나. 불성실한 근무

우리 공단 「복무규정」 제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있습니다.

한편 #####사 업무는 (외과계열 질병 코딩, 암 등록, 미비 기록관리 등) 특성상 업무의 대부분을 보훈병원 EMR 시스템에 접속하여야만 이행할 수 있습니다. 따라서, #####사는 업무시간 동안 EMR 시스템에 접속하여 업무를 수행하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 전산실에 의뢰하여 징계 대상자의 EMR 시스템 접속시간을 확인한 결과 [표 1] 과 같이 1일 EMR 시스템 접속시간이 100분(1시간 30분) 이하인 경우가 대부분(72%)이고 가장 오래 접속한 시간은 293분(4시간 53분)으로 확인되어 접속시간 모두를 업무 이행 시간으로 간주하여도 하루 8시간 중 업무 이행시간이 1시간30분 이하인 경우가 72%에 달하고 있어 업무가 성실하지 못하였습니다.

[표 1] EMR 시스템 접속시간 현황('17. 1월 ~ 5월)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월
계	99	20	20	20	20	19
100분 이하	71	15	13	16	16	11
100분 초과	29	5	7	4	4	9

더불어, ★★★★★병원 **실에 의뢰하여 징계 대상자의 EMR 시스템 1일 최종 접속시간을 확인한 결과 [표 2] 와 같이 12:00전에 EMR 시스템을 종료한 경우가 대부분(55%)을 차지하는 등 근무를 불성실하게 수행한 사실이 있습니다.

[표 2] EMR 시스템 최종 접속시간 현황('17. 1월 ~ 5월)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월
계	99	20	20	20	20	19
08:00 ~ 10:00	29	4	8	6	5	6
10:01 ~ 12:00	25	6	5	4	7	3
12:01 ~ 14:00	2	-	2	-	-	
14:01 ~ 16:00	14	5	2	4	1	2
16:01 이후	29	5	3	6	7	8

다. 오해를 불러올 수 있는 부적절한 언행

★★★★병원에서는 전자의무기록 제정 및 개정, 용어 구축 및 관리, 의무 기록 분석 및 통계처리 등 새로운 과업의 등장과 과거보다 심도 있는 분석 등을 실시 하고자 본사에 #####사(○○직) 정원 증원을 요구하여 '15.12.30. 직제규정시행세칙이 개정 될 때 #####사 ○○직 5급 1명을 증원받았습니다.

이에 따라 '16. 1.29. 증원된 ○○직 5급에 대한 채용계획을 수립하여 서류전형, 필기전형, 면접전형 등의 절차를 거쳐 '16. 2.25. 당시 ○○직으로 #####사 업무를 담당하고 있던 ○○○을 최종합격 처리하여 ○○직 5급으로 채용하였습니다.

우리 공단 「복무규정」제9조의2에는 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없도록 되어 있으며, 또한 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여· 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 되어 있습니다.

그러므로 직원은 다른 직원에게 위 규정을 어길 수 있는 사례·증여· 또는 향응을 요구해서는 아니되며, 특히 직무상 명령지시 권한이 있는 상사는 소속직원에게 위와 같은 부당 행위를 하거나 부당행위로 오해받을 수 있는 행위를 하여서는 아니됩니다.

그런데 '16. 2.25. ○○○이 ○○직 5급으로 최종 합격이 확정된 날 징계대상자는 ○○직 5급 정원을 증원하는데 본인이 역할을 하였고, 그 과정에서 도움을 받은 사람이 있는 것처럼 이야기하면서, 자신의 소속직원인 ○○○이 ○○직에서 ○○직으로 전직되는 혜택을 받았으니 '인사'를 하는게 좋겠다는 취지의 이야기를 한 사실이 있습니다.

이후에도 수차에 걸쳐 '인사'에 대한 구체적인 방법이나 금액 등을 특정하지는 않았지만 무언가를 요구하는 언행(타 기관에서는 채용되려면 ₩₩₩만원을 줘야 하고 승진하려면 돈 봉투도 줘야한다 등)을 하였고, 전직에 따라 퇴직금 정산을 받은 ○○○에게 퇴직금 입금 여부를 묻고 연금통장으로 받았다고 답변하자 '그럼 뭘수가 없잖아' 라고 하는 등 상대방이 금품을 요구한다고 오해할 수 있는 부적절한 언행을 하였을 뿐 아니라,

'11. 6. 7. 당시 ○○직이었던 ○○○이 ○○○부에서 ◆◆◆◆실로 전보가 될 때 ◆◆◆◆실 과장이었던 징계대상자가 이를 승인하여 ◆◆◆◆실로 전보될 수 있었고, '16. 3. 2. ○○○이 ○○직에서 ○○직으로 전직될 수 있었던 것도 자신이 ○○직 증원 확보 등에 관여하여 이루어진 것으로 ○○○에게 수차에 걸쳐 이야기하고 이러한 부분에 대한 '인사'를 은연중에 말함으로써(나도 이제... 안받고 사는 사람인데 ☹☹가 혜택 받았으나 그저 조금... 안주면 그만이고 내 생각에 부담 갖지마) 이에 응하지 않은 상대방(○○○)은, 전직되기 전보다 전직 후에 직속상관인 징계 대상자가 꾸짖거나 화내는 일이 많아지자, 징계대상자의 부적절한 요구에 응하지 않음에 대한 보복성 행동으로 오해하게 하는 단초를 제공하였습니다.

5. 징계대상자의 주장

가. 징계대상자는 “업무 불성실” 과 관련하여 EMR 시스템 접속시간 및 EMR 시스템 최종 접속시간을 근거로 하여 근무를 불성실하게 수행하였다는 부분에 대해서는 EMR 시스템 접속시간이 짧은 사유는 접속시간 이외에는 #####과 관련된 서적을 봤 으며, ##### 관련 서적을 보는 것도 업무와 연관이 있고, EMR 시스템에 접속하여 업무를 수행하는 것도 중요하지만 업무관련 서적을 보는 것도 중요하다고 변명 하고 있습니다.

또한 근무시간 중 EMR 시스템 접속외의 시간은 전문서적 등을 보며 업무능력 향상을 도모하였으므로 문제가 없다는 주장은 현재 ★★★★★병원 ◆◆◆◆실에서는 인력부족을 사유로 #####정보관리의 미흡 및 초진기록지 관리를 하지 못하고 있으며, 이를 해소한다는 사유로 정원 증원을 요청하고 있는 실정을 고려할 때, 징계 대상자가 #####사 본연의 업무(외과계열 질병 코딩, 암 등록, 미비 기록관리 등)를 하지 않고 업무시간의 대부분을 업무관련 서적을 읽는 것이 문제없다는 징계대상자의 주장은 인정하기 어렵습니다.

아울러, ★★★★★병원 2주기 의료기관인증 평가('17.5.23.~5.26) 준비로 준비하여야 할 사항이 많음(재원환자 미비기록 정리 등)에도 불구하고 하급자에게 업무 대부분을 담당하게 하고 본인은 EMR 시스템을 오전에만 접속하거나 조기퇴근하는 등 근무를 불성실하게 한 징계대상자의 주장은 정당성이 결여됩니다.

나. 징계대상자는 금품요구 사실과 관련하여, 구체적으로 금품을 요구하거나 강요한 적이 없으며 일반적인 타 기관 사례 등을 언급했을 뿐이라고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자의 문답서 및 전직자인 ○○○○과 나눈 녹취록을 보면 징계 대상자가 ○○○○의 전직에 영향을 끼쳤음을 과시하고 그에 대한 대가를 요구한 것으로 추정될 수 있는 발언이 수회 포함되어 있어 직접적인 금품요구를 하지 않았으므로 문제가 되지 않는다는 주장과

○○○○에게 휴가자제, 출퇴근 관리 등 상급자로서 복무관리 차원에서 요구와 질책을 했다고 주장하면서 한편으로는 금품을 요구한다는 오해를 불러 일으키는 부적절한 언행으로 상호불신을 초래한 사실은 상급자로서 인식과 처신에 문제가 있습니다,

6. 판 단

가. 복무질서 위반과 불성실한 근무자세는 조기퇴근과 승인없이 연차를 무단사용한 사실은 징계대상자가 인정하고 있으며 EMR 접속시간 등 업무행태를 볼 때 여러 업무정황상 불성실한 근무실태는 재론의 여지가 없어 공단 「복무규정」을 위반한 사실이 있습니다.

나. 금품요구 사실에 대하여는 금품요구를 한다고 오해 할 수 있는 부적절한 언행으로 ○○○○이 부담감을 느꼈으며 나아가 금품요구에 응하지 않자 보복성행동으로 오해하게 하는 등 상호불신을 초래하였으며 이는 부서 상급자로서 공사를 구별하여 업무를 처리하여야 하며 품위유지를 위해 언행을 조심하여야 한다는 공단 「임직원 행동강령」과 「복무규정」을 위반한 사실이 있습니다.

7. 문책요구 양정

조기퇴근 및 휴가승인 없이 연차 무단사용과 불성실하게 업무를 수행한 사실과 오해소지를 불러 올 수 있는 부적절한 언행을 한 행위는 공단 「복무규정」제6조(성실·복종의무), 제6조의2(직장이탈 금지), 제34조(휴가의 허가), 제9조의2(청렴의무), 제9조의3(친절·공정의무) 및 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호에 해당되어 그 비위 의도가 중하므로 감봉에 해당하는 징계를 요구합니다.

8. 조치할 사항

★★★★병원장은 공단 「복무규정」 및 「임직원 행동강령」에 위배되게 업무를 수행한 징계대상자에 대하여 공단 「인사규정」 제12조 및 「감사규정」 제32조에 따라 징계처분(감봉)하시고,

진정인이 징계대상자와 같이 근무를 원하지 않는 점과 진정인의 육아휴직 실시 여부 등을 고려하여 징계대상자 보직변경 및 타 보훈병원 전보조치 등 적절한 관리방안을 마련하시기 바랍니다.

이 하 여 백

2017. 9. .

감 사 유 주 봉